



PUTUSAN

Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Al Hamid Ghinastiyar Bin Katemun
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /26 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mojoarum VI No.15E, RT.005/RW.01, Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Al Hamid Ghinastiyar Bin Katemun ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2025

Terdakwa Al Hamid Ghinastiyar Bin Katemun ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 10 November 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2025 sampai dengan tanggal 20 Desember 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2025 sampai dengan tanggal 19 Januari 2026
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2026 sampai dengan tanggal 18 Februari 2026
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2026 sampai dengan tanggal 17 Februari 2026
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 Februari 2026 sampai dengan tanggal 19 Maret 2026
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2026 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2026 sampai dengan tanggal 30 Mei 2026

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Advokat Endang Suprawati,S.H, M.H., M. Zainal Arifin,S.H., M.H. & Rekan , Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia berdasarkan atas Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 6 April 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 2 Maret 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 2 Maret 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR Bin KATEMUN bersalah melakukan Tindak Pidana "***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI No. 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR Bin KATEMUN selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang wajib dibayar dalam kurun waktu 1 (satu) bulan apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan penjara pengganti selama 90 (Sembilan puluh) hari.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung kecil.
 - 2 (dua) klip narkotika jenis sabu yang masing-masing berat kotor a) 0,35 (nol koma tiga lima) gram (dengan berat bersih / netto 0,180 gram) dan b) 0,31 (nol koma tiga satu) gram (dengan berat bersih / netto 0,154 gram).
 - 1 (satu) buah kantong hitam ukuran kecil

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby



- 1 (satu) set alat hisap
- 1 (satu) buah korek api warna orange
- 1 (satu) buah korek api warna kuning
- 1 (satu) buah kotak putih ukuran kecil
- 1 (satu) klip berisikan narkoba jeis sabu yang memiliki berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram (dengan berat bersih / netto 0,030 gram)
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa-sisa pemakaian narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram ditimbang beserta pipet kaca (dengan berat bersih / netto 0,003 gram).
- 1 (satu) buah sendok sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih
- 1 (satu) buah sendok sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna orange
- 1 (satu) buah timbangan digital merk cx-series warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 4 (empat) lembar.
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan IMEI 1 : 860937055633053 no IMEI 2 : 860937055633053 dengan no sim 088989-838-095.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau advokat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui semua perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2025 bertempat di didepan sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Tambak Wedi Barat II Kec. Kenjeran Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 sekira pukul 12.00 Wib saat terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN sedang bekerja dihubungi oleh EKO (DPO) dinomor whatsapp terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN yang di simpan di kontak dengan nama bng dengan +62 83875471275 sekira pukul 21.00 wib dinomor whatsapp terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dengan nomor +63 964 170 0348 yang saat itu EKO (DPO) mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN “nanti pulang kerja ambilen ya” dan di jawab oleh terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN “nggeh” selanjutnya EKO (DPO) mengirimkan peta lokasi dan foto tempat ranjauan shabu, lalu di jawab oleh terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN “oke mas nanti tak ambile”.
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib saat terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN pulang bekerja menuju ke lokasi yang sebelumnya telah diberikan oleh EKO (DPO) dan sekira pukul 15.00 wib sesampainya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN di lokasi tersebut, menemukan 1 (satu) buah kresek hitam diatas pot bunga di pinggir jalan kampung yang berada di jalan Tambak Wedi Barat II Kec. Kenjeran Kota Surabaya kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengambil dan menyimpannya di saku celana yang di pakai saat itu kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menuju kerumah dan sesampainya dirumah terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN membuka dan mendapati 1 (satu) klip berisikan shabu selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menghubungi EKO (DPO) yang kemudian EKO (DPO) mengatakan beratnya 10 (sepuluh) gram, selanjutnya EKO (DPO) juga memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KATEMUN untuk memecahnya 1 (satu) gram menjadi 3 (tiga) klip dan 0,5 gram sebanyak 6 (enam) klip kemudian sisanya sebanyak 4 (empat) gram diminta oleh EKO (DPO) membuatnya sebanyak 32 (tiga puluh dua) klip paket pahe lalu mulai untuk memecahnya sendirian di kamar terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dengan menggunakan timbangan digital milik terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN tanpa ada orang yang mengetahui dan setelah selesai terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menghubungi EKO (DPO) untuk memberitahu bahwa sudah siap selanjutnya EKO (DPO) mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menyimpannya terlebih dahulu.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh EKO (DPO) untuk memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjau sebanyak 3 (tiga) klip dengan rincian 1 (satu) klip 1 (satu) gram, 1 (satu) klip 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) klip pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Dharmahusada pinggir jalan dibawah pohon sebanyak 2 (dua) klip dan 1 (satu) klip didaerah Kertajaya pinggir dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan peta lokasi kepada EKO (DPO) dan meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh EKO (DPO) dan memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk meranjau sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram, dan terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Dharmahusada pinggir jalan dibawah pohon. selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasi kepada EKO (DPO) dan meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh EKO (DPO) untuk memerintahkan agar meranjau sebanyak 3 (tiga) klip dengan rincian 1 (satu) klip 1 (satu) gram, 1 (satu) klip 0,5 (nol koma lima) gram dan 1

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) klip pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Dharmahusada pinggir jalan dibawah pohon sebanyak 2 (dua) klip dan 1 (satu) klip didaerah Kertajaya pinggir dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasu kepada EKO (DPO) kemudian EKO (DPO) meminta untuk menghapus chatnya

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh EKO (DPO) dan memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk meranjau sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 1 (satu) gram, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kpinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasi kepada EKO (DPO) serta meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh EKO (DPO) dan memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk meranjau sebanyak 2 (dua) klip dengan berat masing masing 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kali Kepiting pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasinya kepada EKO (DPO) selanjutnya EKO (DPO) meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya

- Bahwa kemudian stok shabu milik EKO (DPO) yang di milki hanya tersisa 30 (tiga puluh) klip paket pahe dan terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberitahukannya kepada EKO (DPO) bahwa stok tersisa 30 (tiga puluh) klip paket pahe selanjutnya EKO (DPO) menyuruh terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menyimpannya terlebih dahulu dan membantu menjualnya kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025 sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 2 (dua) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana milik terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN 088989838095 kepada seseorang tersebut seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon, selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasi kepada seseorang yang tidak di kenal tersebut dan setelah terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN sampai rumah terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengambil 1 (satu) klip pahe dengan tujuan akan di konsumsi sendiri setelah mendapatkan ijin dari EKO (DPO), yang kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengkonsumsi sendirian di kamar terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dengan menggunakan alat hisap milik terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN kemudian sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN bahwa ingin membeli sebanyak 3 (tiga) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana tersangka 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan peta lokasinya kepada seseorang yang tidak di kenal tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2025 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 2 (dua) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp.300.000 (tiga

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana tersangka 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kpinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasi kepada seseroang yang tidak di kenal tersebut.

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 3 (tiga) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon. selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan peta lokasi kepada seseroang yang tidak di kenal tersebut dan setelah itu terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN sampai rumah terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengambil 1 (satu) klip pahe dengan tujuan akan di konsumsi sendiri setelah mendapatkan ijin dari EKO (DPO), yang kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengkonsumsi sendirian di kamarnya dengan menggunakan alat hisap milik terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN.

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 2 (dua) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan peta lokasi kepada seseorang yang tidak di kenal tersebut dan sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 3 (tiga) klip paket pahe, kemudian tersangka mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya memfoto dan mengirimkan sharelocnya kepada seseorang yang tidak di kenal tersebut.

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh EKO (DPO) dan memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk meranjau sebanyak 2 (dua) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan meranjaunya didaerah jagiran pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan sharelocnya kepada EKO (DPO) selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan peta lokasi kepada EKO (DPO) Kemudian EKO (DPO) meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 2 (dua) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan peta lokasi kepada seseroang yang tidak di kenal tersebut.

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 3 (tiga) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya di daerah kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan sharelocnya kepada seseroang yang tidak di kenal tersebut lalou sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh eko (DPO) dan memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjau sebanyak 2 (dua) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan meranjaunya di pinggir jalan Dr. Ir. H. Soekarno Kec. Mulyorejo Kota Surabaya pinggir jalan dibawah pohon elanjutnya tersangka memfotonya dan mengirimkan sharelocnya kepada EKO (DPO) kemudian EKO (DPO) meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menghubungi EKO (DPO) dan mengatakan bahwa shabu yang ada padanya hanya tersisa 4 (empat) klip yang kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengatakan kepada EKO (DPO) untuk meminta 1 (satu) klip untuk dipergunakan sendiri dan EKO (DPO) mengiyakan kemudian setelah itu terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengambil 1 (satu) klip shabu paket pahe untuk di ambil sebagian yang kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengkonsumsinya sendiri dengan menggunakan pipet kaca dan alat hisap yang di miliki kemudian setelah selesai mengkonsumsinya, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menyimpan sisanya dari 1 (satu) klip yang di ambil sebelumnya di kamar terdakwa AL HAMID

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GHINASTIYAR BIN KATEMUN bersama alat yang tersangka penggunaan dan kemudian tersangka bermain handphone di kamar terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 Wib. ada nomor whatsapp menghubungi terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dengan nomor 085293002088 mengaku bernama CECE yang mengatakan ingin memesan shabu yang mengatakan mengetahui nomor terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dari ROBY (DPO) yang mana saudara ROBY (DPO) merupakan orang yang di kenal yang sempat di tawari shabu namun ROBY (DPO) menolaknya kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menanggapi orang tersebut, yang mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin memesan shabu kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN sebanyak 2 (dua) paket pahe yang kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan harganya Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe dan seseorang tersebut mengiyakan selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengirimkan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut dan karena sudah malam akhirnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memutuskan meranjaunya terlebih dahulu sambil menunggu pembayaran masuk. Namun saat terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN telah keluar dari rumah tiba tiba ada petugas yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kecil yang berisikan 2 (dua) klip shabu yang masing masing memiliki berat kotor a) 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan b) 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN juga menunjukkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan No IMEI1 (860937055633053) No IMEI2 (860937055633053) dengan no sim 088989-838-095 yang di miliki yang di pergunakan untuk komunikasi transaksi shabu bersama EKO (DPO) di dalam saku celana depan sebelah Kanan kemudian di serahkan kepada petugas.

- Bahwa selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menunjukan kepada petugas jika masih terdapat barang bukti lainnya yang terdapat di kantong hitam kecil yang berada dikamar tidur terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN didalam sebuah rumah di Jl.

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojoarum VI No.15E, RT.005/RW.01, Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dibawa oleh petugas untuk mengambilnya lalu setelah ketemu dibawah selimut Kasur terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN membuka isinya dan di serahkan petugas berupa :1 (satu) buah kantong hitam ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah korek api warna orange, 1 (satu) buah korek api warna kuning dan 1 (satu) buah kotak putih ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip berisikan shabu yang memiliki berat kotor 0,19 (nol koma satu Sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sisa pemakaian shabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram ditimbang beserta pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastic warna orange dan 1 (satu) buah sendok sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah timbang digital merk cx-series warna hitam, Uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang merupakan uang hasil penjualan shabu.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09985/NNF/2025, barang bukti nomor 31181/2025/NNF s.d. 31185/2025/NNF milik/dalam kekuasaan Tersangka AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN, berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 31181/2025/NNF s.d. 31185/2025/NNF berupa 4 (empat) kantong plastik dan 1 pipet kaca berisikan kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2025 bertempat di didepan sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Mojoarum VI No.15E, RT.005/RW.01, Mojo, Kec.

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gubeng, Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN di tangkap pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 23.00 Wib didepan sebuah rumah Jl. Mojoarum VI No.15E, RT.005/RW.01, Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya saat itu hendak meranjau shabu pesanan seseorang yang mengaku bernama CECE dan dari penangkapan yang di lakukan petugas terhadap terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN didepan rumah Jl. Mojoarum VI No.15E, RT.005/RW.01, Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, ditemukan barang bukti yang sebelumnya di kuasai didalam saku celana depan sebelah kiri yang di kenakan saat itu berupa 1 (satu) buah tabung kecil yang berisikan 2 (dua) klip shabu yang masing masing memiliki berat kotor a) 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan b) 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan No IMEI1 (860937055633053) No IMEI2 (860937055633053) dengan no sim 088989-838-095 yang di miliki yang di pergunakan untuk komunikasi transaksi shabu bersama EKO di dalam saku celana depan sebelah Kanan kemudian di serahkan kepada petugas.

- Bahwa selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menunjukan kepada petugas jika masih terdapat barang bukti lainnya yang terdapat di kantong hitam kecil yang berada dikamar tidur terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN didalam rumah Jl. Mojoarum VI No.15E, RT.005/RW.01, Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dibawa oleh petugas untuk mengambilnya lalu setelah ketemu dibawah selimut Kasur, di buka isinya dan di serahkan petugas berupa 1 (satu) buah kantong hitam ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah korek api warna orange, 1 (satu) buah korek api warna kuning dan 1 (satu) buah kotak putih ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip berisikan shabu yang memiliki berat kotor 0,19 (nol koma satu Sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sisa pemakaian shabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram ditimbang beserta pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sekrop

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby



sabu yang terbuat dari sedotan plastic warna orange dan 1 (satu) buah sendok sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk cx-series warna hitam, Uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 4 (empat) lembar yang merupakan uang hasil penjualan shabu.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09985/NNF/2025, barang bukti nomor 31181/2025/NNF s.d. 31185/2025/NNF milik/dalam kekuasaan Tersangka AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN, berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 31181/2025/NNF s.d. 31185/2025/NNF berupa 4 (empat) kantong plastik dan 1 pipet kaca berisikan kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau advokat Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan sidang dilanjutkan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IVON KARSINGKI , yang hadir dipersidangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polda Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi bersama saksi ANGGARA PRIYAN YOGA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN pada hari Senin Tanggal 20 Oktober 2025 sekitar pukul 23.00 WIB didepan sebuah rumah di jalan Mojoarum VI No 15E Mojo, , Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, karena berkaitan dengan Narkotika saat keluar dari rumah dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kecil yang berisikan 2 (dua) klip shabu yang masing masing memiliki berat kotor a) 0,35 (nol koma tiga lima)

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan b) 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN juga menunjukkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan No IMEI1 (860937055633053) No IMEI2 (860937055633053) dengan no sim 088989-838-095 yang di miliki yang di pergunakan untuk komunikasi transaksi shabu bersama EKO (DPO) di dalam saku celana depan sebelah Kanan kemudian di serahkan kepada petugas.

- Bahwa selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menunjukan kepada saksi IVON KARSINGKI dan saksi ANGGARA PRIYAN YOGA jika masih terdapat barang bukti lainnya yang terdapat di kantong hitam kecil yang berada dikamar tidur terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN didalam sebuah rumah di Jl. Mojoarum VI No.15E, RT.005/RW.01, Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dibawa oleh petugas untuk mengambilnya lalu setelah ketemu dibawah selimut Kasur terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN membuka isinya dan di serahkan petugas berupa :1 (satu) buah kantong hitam ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah korek api warna orange, 1 (satu) buah korek api warna kuning dan 1 (satu) buah kotak putih ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip berisikan shabu yang memiliki berat kotor 0,19 (nol koma satu Sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sisa pemakaian shabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram ditimbang beserta pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastic warna orange dan 1 (satu) buah sendok sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah timbang digital merk cx-series warna hitam, Uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang merupakan uang hasil penjualan shabu.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 sekira pukul 12.00 Wib saat terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN sedang bekerja dihubungi oleh EKO (DPO) dinomor whatsapp terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN yang di simpan di kontak dengan nama bng dengan +62 83875471275 sekira pukul

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.00 wib dinomor whatsapp terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dengan nomor +63 964 170 0348 yang saat itu EKO (DPO) mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN "nanti pulang kerja ambilen ya" dan di jawab oleh terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN "nggeh" selanjutnya EKO (DPO) mengirimkan peta lokasi dan foto tempat ranjauan shabu, lalu di jawab oleh terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN "oke mas nanti tak ambile". Bahwa sekira pukul 14.00 wib saat terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN pulang bekerja menuju ke lokasi yang sebelumnya telah diberikan oleh EKO (DPO) dan sekira pukul 15.00 wib sesampainya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN di lokasi tersebut, menemukan 1 (satu) buah kresek hitam diatas pot bunga di pinggir jalan kampung yang berada di jalan Tambak Wedi Barat II Kec. Kenjeran Kota Surabaya kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengambil dan menyimpannya di saku celana yang di pakai saat itu kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menuju kerumah dan sesampainya di rumah terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN membuka dan mendapati 1 (satu) klip berisikan shabu selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menghubungi EKO (DPO) yang kemudian EKO (DPO) mengatakan beratnya 10 (sepuluh) gram, selanjutnya EKO (DPO) juga memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk memecahnya 1 (satu) gram menjadi 3 (tiga) klip dan 0,5 gram sebanyak 6 (enam) klip kemudian sisanya sebanyak 4 (empat) gram diminta oleh EKO (DPO) membuatnya sebanyak 32 (tiga puluh dua) klip paket pahe lalu mulai untuk memecahnya sendirian di kamar terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dengan menggunakan timbangan digital milik terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN tanpa ada orang yang mengetahui dan setelah selesai terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menghubungi EKO (DPO) untuk memberitahu bahwa sudah siap selanjutnya EKO (DPO) mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menyimpannya terlebih dahulu.

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat diinterogasi juga mengakui pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh EKO (DPO) untuk memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjau sebanyak 3 (tiga) klip dengan rincian 1 (satu) klip 1 (satu) gram, 1 (satu) klip 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) klip pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Dharmahusada pinggir jalan dibawah pohon sebanyak 2 (dua) klip dan 1 (satu) klip didaerah Kertajaya pinggir dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan peta lokasi kepada EKO (DPO) dan meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh EKO (DPO) dan memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk meranjau sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram, dan terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Dharmahusada pinggir jalan dibawah pohon. selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasi kepada EKO (DPO) dan meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh EKO (DPO) untuk memerintahkan agar meranjau sebanyak 3 (tiga) klip dengan rincian 1 (satu) klip 1 (satu) gram, 1 (satu) klip 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) klip pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Dharmahusada pinggir jalan dibawah pohon sebanyak 2 (dua) klip dan 1 (satu) klip didaerah Kertajaya pinggir dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasi kepada EKO (DPO) kemudian EKO (DPO) meminta untuk menghapus chatnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungi oleh EKO (DPO) dan memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk meranjau sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 1 (satu) gram, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kpinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasi kepada EKO (DPO) serta meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya.

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh EKO (DPO) dan memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk meranjau sebanyak 2 (dua) klip dengan berat masing masing 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kali Kepiting pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasinya kepada EKO (DPO) selanjutnya EKO (DPO) meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya

- Bahwa kemudian stok shabu milik EKO (DPO) yang di miliki hanya tersisa 30 (tiga puluh) klip paket pahe dan terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberitahukannya kepada EKO (DPO) bahwa stok tersisa 30 (tiga puluh) klip paket pahe selanjutnya EKO (DPO) menyuruh terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menyimpannya terlebih dahulu dan membantu menjualnya kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025 sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 2 (dua) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana milik terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN 088989838095 kepada seseorang tersebut seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon, selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasi kepada seseroang yang tidak di kenal tersebut dan setelah terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN sampai rumah terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengambil 1 (satu) klip pahe dengan tujuan akan di konsumsi sendiri setelah mendapatkan ijin dari EKO (DPO), yang kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengkonsumsi sendirian di kamar terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dengan menggunakan alat hisap milik terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN kemudian sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN bahwa ingin membeli sebanyak 3 (tiga) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana tersangka 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan peta lokasinya kepada seseroang yang tidak di kenal tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2025 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 2 (dua) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana tersangka 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasi kepada seseorang yang tidak di kenal tersebut.

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 3 (tiga) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon. selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan peta lokasi kepada seseorang yang tidak di kenal tersebut dan setelah itu terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN sampai rumah terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengambil 1 (satu) klip pahe dengan tujuan akan di konsumsi sendiri setelah mendapatkan ijin dari EKO (DPO), yang kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengkonsumsi sendirian di kamarnya dengan menggunakan alat hisap milik terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN.

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 2 (dua) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby



GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan peta lokasi kepada seseorang yang tidak di kenal tersebut dan sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 3 (tiga) klip paket pahe, kemudian tersangka mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya memfoto dan mengirimkan sharelocnya kepada seseorang yang tidak di kenal tersebut.

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh EKO (DPO) dan memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk meranjau sebanyak 2 (dua) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan meranjaunya didaerah jagiran pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan sharelocnya kepada EKO (DPO) selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan peta lokasi kepada EKO (DPO) Kemudian EKO (DPO) meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 2 (dua) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan peta lokasi kepada seseroang yang tidak di kenal tersebut.

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 3 (tiga) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan sharelocnya kepada seseroang yang tidak di kenal tersebut lalu sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh eko (DPO) dan memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjau sebanyak 2 (dua) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan meranjaunya di pinggir jalan Dr. Ir. H. Soekarno Kec. Mulyorejo Kota Surabaya pinggir jalan dibawah pohon elanjutnya tersangka memfotonya dan mengirimkan sharelocnya kepada EKO (DPO) kemudian EKO (DPO) meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menghubungi EKO (DPO) dan mengatakan bahwa shabu yang ada padanya hanya tersisa 4 (empat) klip yang kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengatakan kepada EKO (DPO) untuk meminta 1 (satu) klip untuk dipergunakan sendiri dan EKO (DPO) mengiyakan kemudian setelah itu terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengambil 1 (satu) klip shabu paket

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pahe untuk di ambil sebagian yang kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengkonsumsinya sendiri dengan menggunakan pipet kaca dan alat hisap yang di miliki kemudian setelah selesai mengkonsumsinya, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menyimpan sisanya dari 1 (satu) klip yang di ambil sebelumnya di kamar terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN bersama alat yang tersangka pergunakan dan kemudian tersangka bermain handphone di kamar terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN. Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 Wib. ada nomor whatsapp menghubungi terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dengan nomor 085293002088 mengaku bernama CECE yang mengatakan ingin memesan shabu yang mengatakan mengetahui nomor terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dari ROBY (DPO) yang mana saudara ROBY (DPO) merupakan orang yang di kenal yang sempat di tawari shabu namun ROBY (DPO) menolaknya kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menanggapi orang tersebut, yang mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin memesan shabu kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN sebanyak 2 (dua) paket pahe yang kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan harganya Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe dan seseorang tersebut mengiyakan selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengirimkan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut dan karena sudah malam akhirnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memutuskan meranjaunya terlebih dahulu sambil menunggu pembayaran masuk.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2). Saksi ANGGARA PRIYAN YOGA, dipersidangan dibawah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polda Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi IVON KARSINGKI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN pada hari Senin Tanggal 20 Oktober 2025 sekitar pukul 23.00 WIB didepan sebuah rumah di jalan Mojoarum VI No 15E Mojo, , Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, karena berkaitan dengan Narkotika saat keluar dari rumah dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kecil yang berisikan 2 (dua) klip shabu yang masing masing memiliki berat kotor a) 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan b) 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN juga menunjukkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan No IMEI1 (860937055633053) No IMEI2 (860937055633053) dengan no sim 088989-838-095 yang di miliki yang di pergunakan untuk komunikasi transaksi shabu bersama EKO (DPO) di dalam saku celana depan sebelah Kanan kemudian di serahkan kepada petugas.
- Bahwa selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menunjukan kepada saksi IVON KARSINGKI dan saksi ANGGARA PRIYAN YOGA jika masih terdapat barang bukti lainnya yang terdapat di kantong hitam kecil yang berada dikamar tidur terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN didalam sebuah rumah di Jl. Mojoarum VI No.15E, RT.005/RW.01, Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dibawa oleh petugas untuk mengambilnya lalu setelah ketemu dibawah selimut Kasur terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN membuka isinya dan di serahkan petugas berupa :1 (satu) buah kantong hitam ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah korek api warna orange, 1 (satu) buah korek api warna kuning dan 1 (satu) buah kotak putih ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip berisikan shabu yang memiliki berat kotor 0,19 (nol koma satu Sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sisa pemakaian shabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram ditimbang beserta pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastic warna orange dan 1 (satu) buah sendok sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah timbang digital merk cx-series warna

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, Uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang merupakan uang hasil penjualan shabu.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 sekira pukul 12.00 Wib saat terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN sedang bekerja dihubungi oleh EKO (DPO) dinomor whatsapp terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN yang di simpan di kontak dengan nama bng dengan +62 83875471275 sekira pukul 21.00 wib dinomor whatsapp terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dengan nomor +63 964 170 0348 yang saat itu EKO (DPO) mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN “nanti pulang kerja ambilen ya” dan di jawab oleh terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN “nggeh” selanjutnya EKO (DPO) mengirimkan peta lokasi dan foto tempat ranjauan shabu, lalu di jawab oleh terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN “oke mas nanti tak ambile”. Bahwa sekira pukul 14.00 wib saat terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN pulang bekerja menuju ke lokasi yang sebelumnya telah diberikan oleh EKO (DPO) dan sekira pukul 15.00 wib sesampainya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN di lokasi tersebut, menemukan 1 (satu) buah kresek hitam diatas pot bunga di pinggir jalan kampung yang berada di jalan Tambak Wedi Barat II Kec. Kenjeran Kota Surabaya kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengambil dan menyimpannya di saku celana yang di pakai saat itu kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menuju kerumah dan sesampainya di rumah terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN membuka dan mendapati 1 (satu) klip berisikan shabu selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menghubungi EKO (DPO) yang kemudian EKO (DPO) mengatakan beratnya 10 (sepuluh) gram, selanjutnya EKO (DPO) juga memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk memecahnya 1 (satu) gram menjadi 3 (tiga) klip dan 0,5 gram sebanyak 6 (enam) klip kemudian sisanya sebanyak 4 (empat) gram diminta oleh EKO (DPO) membuatnya sebanyak 32 (tiga puluh dua) klip paket pahe lalu mulai untuk memecahnya sendirian di kamar

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dengan menggunakan timbangan digital milik terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN tanpa ada orang yang mengetahui dan setelah selesai terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menghubungi EKO (DPO) untuk memberitahu bahwa sudah siap selanjutnya EKO (DPO) mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menyimpannya terlebih dahulu.

- Bahwa terdakwa saat diinterogasi juga mengakui pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh EKO (DPO) untuk memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjau sebanyak 3 (tiga) klip dengan rincian 1 (satu) klip 1 (satu) gram, 1 (satu) klip 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) klip pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya di daerah Dharmahusada pinggir jalan dibawah pohon sebanyak 2 (dua) klip dan 1 (satu) klip di daerah Kertajaya pinggir dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan peta lokasi kepada EKO (DPO) dan meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh EKO (DPO) dan memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk meranjau sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram, dan terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya di daerah Dharmahusada pinggir jalan dibawah pohon. selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasi kepada EKO (DPO) dan meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh EKO (DPO) untuk memerintahkan agar meranjau sebanyak 3 (tiga) klip dengan rincian 1 (satu) klip 1 (satu) gram, 1 (satu) klip 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) klip pahe

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby



kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Dharmahusada pinggir jalan dibawah pohon sebanyak 2 (dua) klip dan 1 (satu) klip didaerah Kertajaya pinggir dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasu kepada EKO (DPO) kemudian EKO (DPO) meminta untuk menghapus chatnya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh EKO (DPO) dan memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk meranjau sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 1 (satu) gram, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kpinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasi kepada EKO (DPO) serta meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya.

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh EKO (DPO) dan memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk meranjau sebanyak 2 (dua) klip dengan berat masing masing 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kali Kepiting pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasinya kepada EKO (DPO) selanjutnya EKO (DPO) meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya

- Bahwa kemudian stok shabu milik EKO (DPO) yang di miliki hanya tersisa 30 (tiga puluh) klip paket pahe dan terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberitahukannya kepada EKO (DPO) bahwa stok tersisa 30 (tiga puluh) klip paket pahe selanjutnya EKO (DPO) menyuruh terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menyimpannya terlebih dahulu dan membantu menjualnya kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025 sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID



GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 2 (dua) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana milik terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN 088989838095 kepada seseorang tersebut seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon, selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasi kepada seseorang yang tidak di kenal tersebut dan setelah terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN sampai rumah terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengambil 1 (satu) klip pahe dengan tujuan akan di konsumsi sendiri setelah mendapatkan ijin dari EKO (DPO), yang kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengkonsumsi sendirian di kamar terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dengan menggunakan alat hisap milik terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN kemudian sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN bahwa ingin membeli sebanyak 3 (tiga) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana tersangka 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan peta lokasinya kepada seseorang yang tidak di kenal tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2025 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby



kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 2 (dua) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana tersangka 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasi kepada seseorang yang tidak di kenal tersebut.

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 3 (tiga) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon. selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan peta lokasi kepada seseorang yang tidak di kenal tersebut dan setelah itu terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN sampai rumah terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengambil 1 (satu) klip pahe dengan tujuan akan di konsumsi sendiri setelah mendapatkan ijin dari EKO (DPO), yang kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengkonsumsi sendirian di kamarnya dengan menggunakan alat hisap milik terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN.

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 2 (dua) klip paket pahe,

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby



kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan peta lokasi kepada seseroang yang tidak di kenal tersebut dan sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 3 (tiga) klip paket pahe, kemudian tersangka mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya memfoto dan mengirimkan sharelocnya kepada seseroang yang tidak di kenal tersebut.

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh EKO (DPO) dan memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk meranjau sebanyak 2 (dua) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan meranjaunya didaerah jagiran pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan sharelocnya kepada EKO (DPO) selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan peta lokasi kepada EKO (DPO) Kemudian EKO (DPO) meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN



dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 2 (dua) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan peta lokasi kepada seseroang yang tidak di kenal tersebut.

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 3 (tiga) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan sharelocnya kepada seseroang yang tidak di kenal tersebut lalou sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh eko (DPO) dan memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjau sebanyak 2 (dua) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan meranjaunya di pinggir jalan Dr. Ir. H. Soekarno Kec. Mulyorejo Kota Surabaya pinggir jalan dibawah pohon elanjutnya tersangka memfotonya dan mengirimkan sharelocnya kepada EKO (DPO) kemudian EKO (DPO) meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menghubungi EKO (DPO) dan mengatakan bahwa shabu yang ada padanya hanya tersisa 4 (empat) klip yang kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengatakan kepada EKO (DPO) untuk meminta 1 (satu) klip untuk dipergunakan sendiri dan EKO (DPO) mengiyakan kemudian setelah itu terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengambil 1 (satu) klip shabu paket pahe untuk di ambil sebagian yang kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengkonsumsinya sendiri dengan menggunakan pipet kaca dan alat hisap yang di miliki kemudian setelah selesai mengkonsumsinya, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menyimpan sisanya dari 1 (satu) klip yang di ambil sebelumnya di kamar terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN bersama alat yang tersangka pergunakan dan kemudian tersangka bermain handphone di kamar terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN. Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 Wib. ada nomor whatsapp menghubungi terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dengan nomor 085293002088 mengaku bernama CECE yang mengatakan ingin memesan shabu yang mengatakan mengetahui nomor terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dari ROBY (DPO) yang mana saudara ROBY (DPO) merupakan orang yang di kenal yang sempat di tawari shabu namun ROBY (DPO) menolaknya kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menanggapi orang tersebut, yang mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin memesan shabu kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN sebanyak 2 (dua) paket pahe yang kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan harganya Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe dan seseorang tersebut mengiyakan selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengirimkan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut dan karena sudah malam akhirnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memutuskan meranjaunya terlebih dahulu sambil menunggu pembayaran masuk.

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 sekira pukul 12.00 Wib saat terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN sedang bekerja dihubungi oleh EKO (DPO) dinomor whatsapp terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN yang di simpan di kontak dengan nama bng dengan +62 83875471275 sekira pukul 21.00 wib dinomor whatsapp terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dengan nomor +63 964 170 0348 yang saat itu EKO (DPO) mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN “nanti pulang kerja ambilen ya” dan di jawab oleh terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN “nggeh” selanjutnya EKO (DPO) mengirimkan peta lokasi dan foto tempat ranjauan shabu, lalu di jawab oleh terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN “oke mas nanti tak ambile”.
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib saat terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN pulang bekerja menuju ke lokasi yang sebelumnya telah diberikan oleh EKO (DPO) dan sekira pukul 15.00 wib sesampainya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN di lokasi tersebut, menemukan 1 (satu) buah kresek hitam diatas pot bunga di pinggir jalan kampung yang berada di jalan Tambak Wedi Barat II Kec. Kenjeran Kota Surabaya kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengambil dan menyimpannya di saku celana yang di pakai saat itu kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menuju kerumah dan sesampainya di rumah terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN membuka dan mendapati 1 (satu) klip berisikan shabu selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menghubungi EKO (DPO) yang kemudian EKO (DPO) mengatakan beratnya 10 (sepuluh) gram, selanjutnya EKO (DPO) juga memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk memecahnya 1 (satu) gram menjadi 3 (tiga) klip dan 0,5 gram sebanyak 6 (enam) klip kemudian sisanya sebanyak 4 (empat) gram diminta oleh EKO (DPO) membuatnya sebanyak 32 (tiga puluh dua) klip paket pahe lalu mulai untuk memecahnya sendirian di kamar terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dengan menggunakan timbangan digital milik terdakwa AL

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN tanpa ada orang yang mengetahui dan setelah selesai terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menghubungi EKO (DPO) untuk memberitahu bahwa sudah siap selanjutnya EKO (DPO) mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menyimpannya terlebih dahulu.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh EKO (DPO) untuk memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjau sebanyak 3 (tiga) klip dengan rincian 1 (satu) klip 1 (satu) gram, 1 (satu) klip 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) klip pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Dharmahusada pinggir jalan dibawah pohon sebanyak 2 (dua) klip dan 1 (satu) klip didaerah Kertajaya pinggir dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan peta lokasi kepada EKO (DPO) dan meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh EKO (DPO) dan memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk meranjau sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram, dan terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Dharmahusada pinggir jalan dibawah pohon. selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasi kepada EKO (DPO) dan meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh EKO (DPO) untuk memerintahkan agar meranjau sebanyak 3 (tiga) klip dengan rincian 1 (satu) klip 1 (satu) gram, 1 (satu) klip 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) klip pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Dharmahusada pinggir jalan dibawah pohon sebanyak 2 (dua) klip dan 1 (satu) klip didaerah Kertajaya pinggir dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasi kepada EKO (DPO) kemudian EKO (DPO) meminta untuk menghapus chatnya.



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh EKO (DPO) dan memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk meranjau sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 1 (satu) gram, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kpinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasi kepada EKO (DPO) serta meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya.
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh EKO (DPO) dan memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk meranjau sebanyak 2 (dua) klip dengan berat masing masing 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kali Kepiting pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasinya kepada EKO (DPO) selanjutnya EKO (DPO) meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya.
- Bahwa kemudian stok shabu milik EKO (DPO) yang di milki hanya tersisa 30 (tiga puluh) klip paket pahe dan terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberitahukannya kepada EKO (DPO) bahwa stok tersisa 30 (tiga puluh) klip paket pahe selanjutnya EKO (DPO) menyuruh terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menyimpannya terlebih dahulu dan membantu menjualnya kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025 sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 2 (dua) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana milik terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN 088989838095 kepada seseorang tersebut seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby



Kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon, selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasi kepada seseorang yang tidak di kenal tersebut dan setelah terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN sampai rumah terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengambil 1 (satu) klip pahe dengan tujuan akan di konsumsi sendiri setelah mendapatkan ijin dari EKO (DPO), yang kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengkonsumsi sendirian di kamar terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dengan menggunakan alat hisap milik terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN kemudian sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN bahwa ingin membeli sebanyak 3 (tiga) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana tersangka 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan peta lokasinya kepada seseorang yang tidak di kenal tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2025 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 2 (dua) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana tersangka 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasi kepada seseorang yang tidak di kenal tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 3 (tiga) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon. selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan peta lokasi kepada seseroang yang tidak di kenal tersebut dan setelah itu terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN sampai rumah terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengambil 1 (satu) klip pahe dengan tujuan akan di konsumsi sendiri setelah mendapatkan ijin dari EKO (DPO), yang kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengkonsumsi sendirian di kamarnya dengan menggunakan alat hisap milik terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN.
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 2 (dua) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan peta lokasi kepada seseroang yang tidak di kenal tersebut dan sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 3 (tiga) klip paket pahe, kemudian tersangka mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya memfoto dan mengirimkan sharelocnya kepada seseroang yang tidak di kenal tersebut.

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh EKO (DPO) dan memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk meranjaau sebanyak 2 (dua) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan meranjaunya didaerah jagiran pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan sharelocnya kepada EKO (DPO) selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan peta lokasi kepada EKO (DPO) Kemudian EKO (DPO) meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 2 (dua) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan peta lokasi kepada seseroang yang tidak di kenal tersebut.

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 3 (tiga) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby



dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya di daerah kaliwara pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan sharelocnya kepada seseorang yang tidak di kenal tersebut lalu sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh eko (DPO) dan memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaau sebanyak 2 (dua) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan meranjaunya di pinggir jalan Dr. Ir. H. Soekarno Kec. Mulyorejo Kota Surabaya pinggir jalan dibawah pohon elanjutnya tersangka memfotonya dan mengirimkan sharelocnya kepada EKO (DPO) kemudian EKO (DPO) meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menghubungi EKO (DPO) dan mengatakan bahwa shabu yang ada padanya hanya tersisa 4 (empat) klip yang kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengatakan kepada EKO (DPO) untuk meminta 1 (satu) klip untuk dipergunakan sendiri dan EKO (DPO) mengiyakan kemudian setelah itu terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengambil 1 (satu) klip shabu paket pahe untuk di ambil sebagian yang kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengkonsumsinya sendiri dengan menggunakan pipet kaca dan alat hisap yang di miliki kemudian setelah selesai mengkonsumsinya, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menyimpan sisanya dari 1 (satu) klip yang di ambil sebelumnya di kamar terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN bersama alat yang tersangka pergunakan dan kemudian tersangka bermain handphone di kamar terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 Wib. ada nomor whatsapp menghubungi terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dengan nomor 085293002088 mengaku bernama CECE yang mengatakan ingin memesan shabu yang mengatakan mengetahui nomor terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dari ROBY (DPO) yang mana saudara ROBY (DPO) merupakan orang yang di kenal yang sempat di tawari shabu namun ROBY (DPO) menolaknya kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menanggapi orang tersebut, yang

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin memesan shabu kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN sebanyak 2 (dua) paket pahe yang kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan harganya Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe dan seseorang tersebut mengiyakan selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengirimkan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut dan karena sudah malam akhirnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memutuskan meranjaunya terlebih dahulu sambil menunggu pembayaran masuk.

- Bahwa saksi IVON KARSINGKI dan saksi ANGGARA PRIYAN YOGA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN saat keluar dari rumah dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kecil yang berisikan 2 (dua) klip shabu yang masing masing memiliki berat kotor a) 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan b) 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN juga menunjukkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan No IMEI1 (860937055633053) No IMEI2 (860937055633053) dengan no sim 088989-838-095 yang di miliki yang di pergunakan untuk komunikasi transaksi shabu bersama EKO (DPO) di dalam saku celana depan sebelah Kanan kemudian di serahkan kepada petugas.

- Bahwa selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menunjukan kepada saksi IVON KARSINGKI dan saksi ANGGARA PRIYAN YOGA jika masih terdapat barang bukti lainnya yang terdapat di kantong hitam kecil yang berada dikamar tidur terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN didalam sebuah rumah di Jl. Mojoarum VI No.15E, RT.005/RW.01, Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dibawa oleh petugas untuk mengambilnya lalu setelah ketemu dibawah selimut Kasur terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN membuka isinya dan di serahkan petugas berupa :1 (satu) buah kantong hitam ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah korek api warna orange, 1 (satu) buah korek api warna kuning dan 1 (satu) buah kotak putih ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip berisikan shabu yang memiliki berat kotor 0,19 (nol koma satu Sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sisa pemakaian shabu dengan berat kotor 1,24

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma dua empat) gram ditimbang beserta pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastic warna orange dan 1 (satu) buah sendok sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk cx-series warna hitam, Uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang merupakan uang hasil penjualan shabu.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tabung kecil.
- 2 (dua) klip narkotika jenis sabu yang masing-masing berat kotor a) 0,35 (nol koma tiga lima) gram (dengan berat bersih / netto 0,180 gram) dan b) 0,31 (nol koma tiga satu) gram (dengan berat bersih / netto 0,154 gram).
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan IMEI 1 : 860937055633053 no IMEI 2 : 860937055633053 dengan no sim 088989-838-095.
- 1 (satu) buah kantong hitam ukuran kecil
- 1 (satu) set alat hisap
- 1 (satu) buah korek api warna orange
- 1 (satu) buah korek api warna kuning
- 1 (satu) buah kotak putih ukuran kecil
- 1 (satu) klip berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram (dengan berat bersih / netto 0,030 gram)
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa-sisa pemakaian narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram ditimbang beserta pipet kaca (dengan berat bersih / netto 0,003 gram).
- 1 (satu) buah sendok sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih
- 1 (satu) buah sendok sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna orange
- 1 (satu) buah timbangan digital merk cx-series warna hitam

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 4 (empat) lembar.

Terhadap barang bukti diatas dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa

Menimbang , bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09985/NNF/2025, barang bukti nomor 31181/2025/NNF s.d. 31185/2025/NNF milik/dalam kekuasaan Tersangka AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN, berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 31181/2025/NNF s.d. 31185/2025/NNF berupa 4 (empat) kantong plastik dan 1 pipet kaca berisikan kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Senin Tanggal 20 Oktober 2025 sekitar pukul 23.00 WIB didepan sebuah rumah dijalan Mojoarum VI No 15E Mojo, , Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, karena berkaitan dengan Naakotika
- Bahwa setelah di geledah dan diintrogasi terdakwa mengakui melakukan perbuatan sebagai terurai sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 sekira pukul 12.00 Wib saat terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN sedang bekerja dihubungi oleh EKO (DPO) dinomor whatsapp terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN yang di simpan di kontak dengan nama bng dengan +62 83875471275 sekira pukul 21.00 wib dinomor whatsapp terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dengan nomor +63 964 170 0348 yang saat itu EKO (DPO) mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN "nanti pulang kerja ambilen ya" dan di jawab oleh terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN "nggeh" selanjutnya EKO (DPO) mengirimkan peta lokasi dan foto tempat ranjauan shabu, lalu di jawab oleh terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN "oke mas nanti tak ambile".
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib saat terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN pulang bekerja menuju ke lokasi yang sebelumnya telah diberikan oleh EKO (DPO) dan sekira pukul 15.00 wib sesampainya

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN di lokasi tersebut, menemukan 1 (satu) buah kresek hitam diatas pot bunga di pinggir jalan kampung yang berada di jalan Tambak Wedi Barat II Kec. Kenjeran Kota Surabaya kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengambil dan menyimpannya di saku celana yang di pakai saat itu kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menuju kerumah dan sesampainya di rumah terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN membuka dan mendapati 1 (satu) klip berisikan shabu selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menghubungi EKO (DPO) yang kemudian EKO (DPO) mengatakan beratnya 10 (sepuluh) gram, selanjutnya EKO (DPO) juga memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk memecahnya 1 (satu) gram menjadi 3 (tiga) klip dan 0,5 gram sebanyak 6 (enam) klip kemudian sisanya sebanyak 4 (empat) gram diminta oleh EKO (DPO) membuatnya sebanyak 32 (tiga puluh dua) klip paket pahe lalu mulai untuk memecahnya sendirian di kamar terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dengan menggunakan timbangan digital milik terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN tanpa ada orang yang mengetahui dan setelah selesai terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menghubungi EKO (DPO) untuk memberitahu bahwa sudah siap selanjutnya EKO (DPO) mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menyimpannya terlebih dahulu.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh EKO (DPO) untuk memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjau sebanyak 3 (tiga) klip dengan rincian 1 (satu) klip 1 (satu) gram, 1 (satu) klip 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) klip pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya di daerah Dharmahusada pinggir jalan dibawah pohon sebanyak 2 (dua) klip dan 1 (satu) klip di daerah Kertajaya pinggir dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan peta lokasi kepada EKO (DPO) dan meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh EKO (DPO) dan memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk meranjau sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram, dan terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Dharmahusada pinggir jalan dibawah pohon. selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasi kepada EKO (DPO) dan meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh EKO (DPO) untuk memerintahkan agar meranjau sebanyak 3 (tiga) klip dengan rincian 1 (satu) klip 1 (satu) gram, 1 (satu) klip 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) klip pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Dharmahusada pinggir jalan dibawah pohon sebanyak 2 (dua) klip dan 1 (satu) klip didaerah Kertajaya pinggir dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasu kepada EKO (DPO) kemudian EKO (DPO) meminta untuk menghapus chatnya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh EKO (DPO) dan memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk meranjau sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 1 (satu) gram, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kpinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasi kepada EKO (DPO) serta meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya.

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh EKO (DPO) dan memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk meranjau sebanyak 2 (dua) klip dengan berat masing masing 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kali Kepiting pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasinya kepada EKO (DPO) selanjutnya EKO (DPO) meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya.

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian stok shabu milik EKO (DPO) yang di milki hanya tersisa 30 (tiga puluh) klip paket pahe dan terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberitahukannya kepada EKO (DPO) bahwa stok tersisa 30 (tiga puluh) klip paket pahe selanjutnya EKO (DPO) menyuruh terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menyimpannya terlebih dahulu dan membantu menjualnya kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025 sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 2 (dua) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana milik terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN 088989838095 kepada seseorang tersebut seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon, selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasi kepada seseroang yang tidak di kenal tersebut dan setelah terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN sampai rumah terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengambil 1 (satu) klip pahe dengan tujuan akan di konsumsi sendiri setelah mendapatkan ijin dari EKO (DPO), yang kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengkonsumsi sendirian di kamar terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dengan menggunakan alat hisap milik terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN kemudian sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN bahwa ingin membeli sebanyak 3 (tiga) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana tersangka 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan peta lokasinya kepada seseorang yang tidak di kenal tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2025 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 2 (dua) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana tersangka 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasi kepada seseorang yang tidak di kenal tersebut.

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 3 (tiga) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon. selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan peta lokasi kepada seseorang yang tidak di kenal tersebut dan setelah itu terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN sampai rumah terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengambil 1 (satu) klip pahe dengan tujuan akan di konsumsi sendiri setelah mendapatkan ijin dari EKO (DPO), yang kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengkonsumsi sendirian di kamarnya dengan menggunakan alat hisap milik terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN.

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal mengatakan

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 2 (dua) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan peta lokasi kepada seseorang yang tidak di kenal tersebut dan sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 3 (tiga) klip paket pahe, kemudian tersangka mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya memfoto dan mengirimkan sharelocnya kepada seseorang yang tidak di kenal tersebut.

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh EKO (DPO) dan memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk meranjaau sebanyak 2 (dua) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan meranjaunya didaerah jagiran pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan sharelocnya kepada EKO (DPO) selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan peta lokasi kepada EKO (DPO) Kemudian EKO (DPO) meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 2 (dua) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan peta lokasi kepada seseroang yang tidak di kenal tersebut.

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 3 (tiga) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan sharelocnya kepada seseroang yang tidak di kenal tersebut lalou sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh eko (DPO) dan memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjau sebanyak 2 (dua) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan meranjaunya di pinggir jalan Dr. Ir. H. Soekarno Kec. Mulyorejo Kota Surabaya pinggir jalan dibawah pohon elanjutnya tersangka memfotonya dan mengirimkan sharelocnya kepada EKO (DPO) kemudian EKO (DPO) meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menghubungi EKO (DPO) dan mengatakan bahwa shabu yang ada padanya hanya tersisa 4 (empat) klip yang kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengatakan kepada EKO (DPO) untuk meminta 1 (satu) klip untuk dipergunakan sendiri dan EKO (DPO) mengiyakan kemudian setelah itu terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengambil 1 (satu) klip shabu paket pahe untuk di ambil sebagian yang kemudian

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengkonsumsinya sendiri dengan menggunakan pipet kaca dan alat hisap yang di miliki kemudian setelah selesai mengkonsumsinya, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menyimpan sisanya dari 1 (satu) klip yang di ambil sebelumnya di kamar terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN bersama alat yang tersangka pergungan dan kemudian tersangka bermain handphone di kamar terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 Wib. ada nomor whatsapp menghubungi terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dengan nomor 085293002088 mengaku bernama CECE yang mengatakan ingin memesan shabu yang mengatakan mengetahui nomor terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dari ROBY (DPO) yang mana saudara ROBY (DPO) merupakan orang yang di kenal yang sempat di tawari shabu namun ROBY (DPO) menolaknya kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menanggapi orang tersebut, yang mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin memesan shabu kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN sebanyak 2 (dua) paket pahe yang kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan harganya Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe dan seseorang tersebut mengiyakan selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengirimkan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut dan karena sudah malam akhirnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memutuskan meranjaunya terlebih dahulu sambil menunggu pembayaran masuk.

- Bahwa saksi IVON KARSINGKI dan saksi ANGGARA PRIYAN YOGA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN saat keluar dari rumah dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kecil yang berisikan 2 (dua) klip shabu yang masing masing memiliki berat kotor a) 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan b) 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN juga menunjukkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan No IMEI1 (860937055633053) No IMEI2 (860937055633053) dengan no sim 088989-838-095 yang di miliki yang di pergunakan untuk komunikasi transaksi



shabu bersama EKO (DPO) di dalam saku celana depan sebelah Kanan kemudian di serahkan kepada petugas.

- Bahwa selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menunjukan kepada saksi IVON KARSINGKI dan saksi ANGGARA PRIYAN YOGA jika masih terdapat barang bukti lainnya yang terdapat di kantong hitam kecil yang berada dikamar tidur terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN didalam sebuah rumah di Jl. Mojoarum VI No.15E, RT.005/RW.01, Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dibawa oleh petugas untuk mengambilnya lalu setelah ketemu dibawah selimut Kasur terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN membuka isinya dan di serahkan petugas berupa :1 (satu) buah kantong hitam ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah korek api warna orange, 1 (satu) buah korek api warna kuning dan 1 (satu) buah kotak putih ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip berisikan shabu yang memiliki berat kotor 0,19 (nol koma satu Sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sisa pemakaian shabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram ditimbang beserta pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastic warna orange dan 1 (satu) buah sendok sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk cx-series warna hitam, Uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang merupakan uang hasil penjualan shabu.

- Bahwa terdakwa dalam menguasai dan menjual narkoba jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang

- Bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09985/NNF/2025, barang bukti nomor 31181/2025/NNF s.d. 31185/2025/NNF milik/dalam kekuasaan Tersangka AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN, berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 31181/2025/NNF s.d. 31185/2025/NNF berupa 4 (empat) kantong plastik dan 1 pipet kaca berisikan kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa sehubungan dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP 2023"), yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Merujuk pada pasal 3 KUHP 2023, menerangkan : *"Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 618 KUHP 2023 : yang menyatakan *"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa."* Berdasarkan ketentuan tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah telaah untuk menakar Undang-Undang mana yang "paling menguntungkan" bagi pelaku dan pembantu tindak pidana dalam masa transisi KUHP Baru, prinsip dasarnya adalah membandingkan dua rezim hukum (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana / Undang-Undang Khusus yang memuat ketentuan pidana dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) untuk menemukan ketentuan yang memberikan posisi hukum lebih baik bagi tersangka atau terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana Pasal 622 ayat (1) huruf w Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tetap berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang.



2. Tanpa hak atau melawan hukum ,menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan pemufakatan jahat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjuk orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN yang dalam persidangan, identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in person*, dan menurut pengamatan Hakim, terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum ,menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan pemufakatan jahat.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *"Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *"Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*;

Menimbang, bahwa elemen-elemen Menawarkan untuk di jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian *"Menawarkan Untuk Dijual"* berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “*Menjual*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “*Membeli*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “*Menerima*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan ataupun tidak;

Menimbang, bahwa “*Menukar*” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “*Menyerahkan*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa bahwa Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta persidangan terungkap bahwa : terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Senin Tanggal 20 Oktober 2025 sekitar pukul 23.00 WIB didepan sebuah rumah di jalan Mojoarum VI No 15E Mojo, , Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, karena berkaitan dengan Naakotika dan setelah di geledah dan di introgasi mengakui telah melakukan perbuatan yaitu sesuai terurai dibawah ini :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 sekira pukul 12.00 Wib saat terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN sedang bekerja dihubungi oleh EKO (DPO) dinomor whatsapp terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN yang di simpan di kontak dengan nama bng dengan +62 83875471275 sekira pukul 21.00 wib dinomor whatsapp terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dengan nomor +63 964 170 0348 yang saat itu EKO (DPO) mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN “nanti pulang kerja ambilen ya” dan di jawab oleh terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN “nggeh” selanjutnya EKO (DPO) mengirimkan peta lokasi dan foto tempat ranjauan shabu, lalu di jawab oleh terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN “oke mas nanti tak ambile”.
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib saat terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN pulang bekerja menuju ke lokasi yang sebelumnya telah diberikan oleh EKO (DPO) dan sekira pukul 15.00 wib sesampainya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN di lokasi tersebut, menemukan 1 (satu) buah kresek hitam diatas pot bunga di pinggir jalan kampung yang berada di jalan Tambak Wedi Barat II Kec. Kenjeran Kota Surabaya kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengambil dan menyimpannya di saku celana yang di pakai saat itu kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menuju kerumah dan sesampainya dirumah terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN membuka dan mendapati 1 (satu) klip berisikan shabu selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menghubungi EKO (DPO) yang kemudian EKO (DPO) mengatakan beratnya 10 (sepuluh) gram, selanjutnya EKO (DPO) juga memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk memecahnya 1 (satu) gram menjadi 3 (tiga) klip dan 0,5 gram sebanyak 6 (enam) klip kemudian sisanya sebanyak 4 (empat) gram

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diminta oleh EKO (DPO) membuatnya sebanyak 32 (tiga puluh dua) klip paket pahe lalu mulai untuk memecahnya sendirian di kamar terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dengan menggunakan timbangan digital milik terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN tanpa ada orang yang mengetahui dan setelah selesai terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menghubungi EKO (DPO) untuk memberitahu bahwa sudah siap selanjutnya EKO (DPO) mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menyimpannya terlebih dahulu.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh EKO (DPO) untuk memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjau sebanyak 3 (tiga) klip dengan rincian 1 (satu) klip 1 (satu) gram, 1 (satu) klip 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) klip pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Dharmahusada pinggir jalan dibawah pohon sebanyak 2 (dua) klip dan 1 (satu) klip didaerah Kertajaya pinggir dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan peta lokasi kepada EKO (DPO) dan meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh EKO (DPO) dan memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk meranjau sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram, dan terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Dharmahusada pinggir jalan dibawah pohon. selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasi kepada EKO (DPO) dan meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh EKO (DPO) untuk memerintahkan agar meranjau sebanyak 3 (tiga) klip dengan rincian 1 (satu) klip 1 (satu) gram, 1 (satu) klip 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) klip pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Dharmahusada pinggir jalan dibawah pohon



sebanyak 2 (dua) klip dan 1 (satu) klip didaerah Kertajaya pinggir dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasu kepada EKO (DPO) kemudian EKO (DPO) meminta untuk menghapus chatnya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh EKO (DPO) dan memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk meranjau sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 1 (satu) gram, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kpinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasi kepada EKO (DPO) serta meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya.

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh EKO (DPO) dan memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk meranjau sebanyak 2 (dua) klip dengan berat masing masing 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kali Kepiting pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasinya kepada EKO (DPO) selanjutnya EKO (DPO) meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya.

- Bahwa kemudian stok shabu milik EKO (DPO) yang di milki hanya tersisa 30 (tiga puluh) klip paket pahe dan terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberitahukannya kepada EKO (DPO) bahwa stok tersisa 30 (tiga puluh) klip paket pahe selanjutnya EKO (DPO) menyuruh terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menyimpannya terlebih dahulu dan membantu menjualnya kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025 sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 2 (dua) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN



memberikan no dana milik terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN 088989838095 kepada seseorang tersebut seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon, selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasi kepada seseroang yang tidak di kenal tersebut dan setelah terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN sampai rumah terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengambil 1 (satu) klip pahe dengan tujuan akan di konsumsi sendiri setelah mendapatkan ijin dari EKO (DPO), yang kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengkonsumsi sendirian di kamar terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dengan menggunakan alat hisap milik terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN kemudian sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN bahwa ingin membeli sebanyak 3 (tiga) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana tersangka 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan peta lokasinya kepada seseroang yang tidak di kenal tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2025 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 2 (dua) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana tersangka 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby



GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan peta lokasi kepada seseorang yang tidak di kenal tersebut.

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 3 (tiga) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon. selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan peta lokasi kepada seseroang yang tidak di kenal tersebut dan setelah itu terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN sampai rumah terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengambil 1 (satu) klip pahe dengan tujuan akan di konsumsi sendiri setelah mendapatkan ijin dari EKO (DPO), yang kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengkonsumsi sendirian di kamarnya dengan menggunakan alat hisap milik terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN.

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 2 (dua) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan peta lokasi kepada seseroang yang tidak di kenal tersebut dan sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di



kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 3 (tiga) klip paket pahe, kemudian tersangka mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya memfoto dan mengirimkan sharelocnya kepada seseroang yang tidak di kenal tersebut.

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh EKO (DPO) dan memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk meranjaun sebanyak 2 (dua) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan meranjaunya didaerah jagiran pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfotonya dan mengirimkan sharelocnya kepada EKO (DPO) selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan peta lokasi kepada EKO (DPO) Kemudian EKO (DPO) meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 2 (dua) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah Kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan peta lokasi kepada seseroang yang tidak di kenal tersebut.

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh seseorang yang tidak di kenal yang

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby



kemudian mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin membeli sebanyak 3 (tiga) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan agar melakukan pembayaran terlebih dahulu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memberikan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut dan setelah pembayaran masuk, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjaunya didaerah kaliwaron pinggir jalan dibawah pohon selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memfoto dan mengirimkan sharelocnya kepada seseroang yang tidak di kenal tersebut lalou sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dihubungi oleh eko (DPO) dan memerintahkan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN meranjau sebanyak 2 (dua) klip paket pahe, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan meranjaunya di pinggir jalan Dr. Ir. H. Soekarno Kec. Mulyorejo Kota Surabaya pinggir jalan dibawah pohon elanjutnya tersangka memfotonya dan mengirimkan sharelocnya kepada EKO (DPO) kemudian EKO (DPO) meminta terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN untuk menghapus chatnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menghubungi EKO (DPO) dan mengatakan bahwa shabu yang ada padanya hanya tersisa 4 (empat) klip yang kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengatakan kepada EKO (DPO) untuk meminta 1 (satu) klip untuk dipergunakan sendiri dan EKO (DPO) mengiyakan kemudian setelah itu terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengambil 1 (satu) klip shabu paket pahe untuk di ambil sebagian yang kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengkonsumsinya sendiri dengan menggunakan pipet kaca dan alat hisap yang di miliki kemudian setelah selesai mengkonsumsinya, terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menyimpan sisanya dari 1 (satu) klip yang di ambil sebelumnya di kamar terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN bersama alat yang tersangka pergunakan dan kemudian tersangka bermain handphone di kamar terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 Wib. ada nomor whatsapp menghubungi terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dengan nomor 085293002088 mengaku bernama CECE yang mengatakan ingin memesan shabu yang mengatakan mengetahui nomor terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dari ROBY (DPO) yang mana saudara ROBY (DPO) merupakan orang yang di kenal yang sempat di tawari shabu namun ROBY (DPO) menolaknya kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menanggapi orang tersebut, yang mengatakan kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN ingin memesan shabu kepada terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN sebanyak 2 (dua) paket pahe yang kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengiyakan dan mengatakan harganya Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket pahe dan seseorang tersebut mengiyakan selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN mengirimkan no dana 088989838095 kepada seseorang tersebut dan karena sudah malam akhirnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN memutuskan meranjaunya terlebih dahulu sambil menunggu pembayaran masuk.
- Bahwa saksi IVON KARSINGKI dan saksi ANGGARA PRIYAN YOGA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN saat keluar dari rumah dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kecil yang berisikan 2 (dua) klip shabu yang masing masing memiliki berat kotor a) 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan b) 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN juga menunjukkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan No IMEI1 (860937055633053) No IMEI2 (860937055633053) dengan no sim 088989-838-095 yang di miliki yang di pergunakan untuk komunikasi transaksi shabu bersama EKO (DPO) di dalam saku celana depan sebelah Kanan kemudian di serahkan kepada petugas.
- Bahwa selanjutnya terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN menunjukan kepada saksi IVON KARSINGKI dan saksi ANGGARA PRIYAN YOGA jika masih terdapat barang bukti lainnya yang terdapat di kantong hitam kecil yang berada dikamar tidur terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN didalam sebuah rumah di Jl. Mojoarum VI No.15E, RT.005/RW.01, Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, kemudian terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN dibawa oleh

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas untuk mengambilnya lalu setelah ketemu dibawah selimut Kasur terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN membuka isinya dan di serahkan petugas berupa :1 (satu) buah kantong hitam ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah korek api warna orange, 1 (satu) buah korek api warna kuning dan 1 (satu) buah kotak putih ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip berisikan shabu yang memiliki berat kotor 0,19 (nol koma satu Sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sisa pemakaian shabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram ditimbang beserta pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastic warna orange dan 1 (satu) buah sendok sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah timbang digital merk cx-series warna hitam, Uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang merupakan uang hasil penjualan shabu.

- Bahwa terdakwa dalam menguasai dan menjual narkoba jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas dari rangkaian perbuatan terdakwa menerima, kemudian membaginya selanjutnya menjual kembali narkoba tersebut dilakukan dengan cara pemufakatan dengan EKO (DPO)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09985/NNF/2025, barang bukti nomor 31181/2025/NNF s.d. 31185/2025/NNF milik/dalam kekuasaan Tersangka AL HAMID GHINASTIYAR BIN KATEMUN, berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 31181/2025/NNF s.d. 31185/2025/NNF berupa 4 (empat) kantong plastik dan 1 pipet kaca berisikan kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas tergambar jelas perbuatan terdakwa yaitu melakukan transaksi narkoba sebagai menerima, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, maka unsur ini terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas maka keseluruhan dari unsur dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi dan terbukti.

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby



Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembeda maupun pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan advokat terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya dan mengakui perbuatannya salah dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena sebagai tulang punggung keluarga, maka terhadap pembelaan ini majelis menilai tidak ada hal yang disangkal oleh terdakwa akan tetapi terdakwa merasa keberatan dengan besaran tuntutan pidana dan denda terhadapnya,

Menimbang bahwa atas pembelaan diatas majelis mengenai jenis dan lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tentu harus mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat serta sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dalam amar putusan. Pemidanaan tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga berfungsi sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya (korektif), pembelajaran bagi masyarakat, serta upaya perlindungan dari bahaya peredaran gelap narkoba;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tabung kecil.
- 2 (dua) klip narkoba jenis sabu yang masing-masing berat kotor a) 0,35 (nol koma tiga lima) gram (dengan berat bersih / netto 0,180 gram) dan b) 0,31 (nol koma tiga satu) gram (dengan berat bersih / netto 0,154 gram).
- 1 (satu) buah kantong hitam ukuran kecil
- 1 (satu) set alat hisap
- 1 (satu) buah korek api warna orange
- 1 (satu) buah korek api warna kuning
- 1 (satu) buah kotak putih ukuran kecil
- 1 (satu) klip berisikan narkoba jenis sabu yang memiliki berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram (dengan berat bersih / netto 0,030 gram)



- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa-sisa pemakaian narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram ditimbang beserta pipet kaca (dengan berat bersih / netto 0,003 gram).
- 1 (satu) buah sendok sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih
- 1 (satu) buah sendok sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna orange
- 1 (satu) buah timbangan digital merk cx-series warna hitam

Terhadap barang bukti diatas oleh karena telah selesai sebagai alat pembuktian dan terungkap sebagai sarana melakukan kejahatan maka adalah patut Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 4 (empat) lembar.
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan IMEI 1 : 860937055633053 no IMEI 2 : 860937055633053 dengan no sim 088989-838-095.

Terhadap barang bukti diatas telah selesai dipakai alat pembuktian dan masih bernilai ekonomis maka adalah patut Dirampas untuk Negara.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 3 dan Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AL HAMID GHINASTIYAR Bin KATEMUN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa Hak Atau Melawan Hukum dengan pemufakatan jahat Menerima , Menjual dan menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman***" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang wajib dibayar dalam kurun waktu 1 (satu) bulan apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan penjara pengganti selama 191 (serratus sembilan puluh satu) hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung kecil.
 - 2 (dua) klip narkotika jenis sabu yang masing-masing berat kotor a) 0,35 (nol koma tiga lima) gram (dengan berat bersih / netto 0,180 gram) dan b) 0,31 (nol koma tiga satu) gram (dengan berat bersih / netto 0,154 gram).
 - 1 (satu) buah kantong hitam ukuran kecil
 - 1 (satu) set alat hisap
 - 1 (satu) buah korek api warna orange
 - 1 (satu) buah korek api warna kuning
 - 1 (satu) buah kotak putih ukuran kecil
 - 1 (satu) klip berisikan narkotika jeis sabu yang memiliki berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram (dengan berat bersih / netto 0,030 gram)
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdaoat sisa-sisa pemakaian narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram ditimbang beserta pipet kaca (dengan berat bersih / netto 0,003 gram).

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih
- 1 (satu) buah sendok sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna orange
- 1 (satu) buah timbangan digital merk cx-series warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 4 (empat) lembar.
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan IMEI 1 : 860937055633053 no IMEI 2 : 860937055633053 dengan no sim 088989-838-095.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2026, oleh kami, I Made Yuliada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Raden Ayu Rita Nurcahya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh advokatnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H.

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)